P U T U S A N

Nomor 1374/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mohammad Tuah Parlangkotan
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun / 22 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 s.d tanggal 02 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2023 s.d tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 s.d tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 s.d tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Agustus 2023 s.d tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1374/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1374/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti :
   - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
   - 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
   - 1 (satu) buah kotak rokok magnum

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang tunai Rp.82.000 (delapan puluh dua ribu) rupiah

   Dirampas Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama

Bahwa terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di jalan Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Medan di Medan,"tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung Kota Medan ,pada saat saksi Petrus Sitepu , saksi Hengky Ariandi Gultom bersama dengan saksi samuel Jackson Purba, yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut , para saksi Polisi melihat laki laki sesuai dengan ciri ciri yang disebutkan,kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan penyamaran berpura pura untuk membeli dengan mengatakan mau beli sabu dan menyerahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memasukan uang tersebut ke saku celana terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan satu klip plastik kecil dari kotak rokok yang dipegang ditangan kiri terdakwa dan ketika terdakwa hendak menyerahkan satu klip plastik kecil tersebut para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari tangan kiri terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai Rp.82.000 (delapan puluh dua ribu) kemudian saksi Polisi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan uang tersebut adalah uang terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 143/06.37.00/2022 dengan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh empat) gram sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki laki yang bernama Yusuf, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib yang mana terdakwa sendiri yang memecahkan sebanyak 15 (lima belas) bagian yang akan terdakwa jual seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu) perpaketnya.
- Berdasarkan pengujian Laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3386/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bahwa hasil analisis tersebut barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt

KESIMPULAN

- Bahwa barang bukti milik Mohammad Tuah Parlangkotan adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di jalan Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Medan di Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung Kota Medan ,pada saat saksi Petrus Sitepu , saksi Hengky Ariandi Gultom bersama dengan saksi samuel Jackson Purba, yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut , para saksi Polisi melihat laki laki sesuai dengan ciri ciri yang disebutkan,kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan penyamaran berpura pura untuk membeli dengan mengatakan mau beli sabu dan menyerahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memasukan uang tersebut ke saku celana terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan satu klip plastik kecil dari kotak rokok yang dipegang ditangan kiri terdakwa dan ketika terdakwa hendak menyerahkan satu klip plastik kecil tersebut para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari tangan kiri terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu lalu para saksi polisi melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai Rp.82.000 (delapan puluh dua ribu) kemudian saksi Polisi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan uang tersebut adalah uang terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 143/06.37.00/2022 dengan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan pengujian Laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3386/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat) gram bahwa hasil analisis tersebut barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt

- Bahwa terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Petrus Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

0 Bahwa Saksi dan tim Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung Kota Medan.

1 Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan tim Saksi temukan berupa 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu setelah di lakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram,10 (sepuluh) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seteleh di lakukan penimbangan di kantor 0,44 (nol koma empat puluh empat)gram, Uang tunai Rp 82.000,- (depalan puluh dua ribu rupiah), 1(satu) buah kotak rokok magnum.

2 Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa,sedangkan terhadap 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram di temukan dari dalam kotak rokok magnum yang di pegang di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangan kirinya serta uang tunai Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) di temukan dari saku celananya.

3 Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jln Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung Kota Medan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dan satu tim menghampiri laki-laki tersebut berpura-pura untuk membeli narkotika jenis sabu darinya, kemudian pada saat tim menyamar menghampirinya mengatakan mau beli Br (sabu) yang kemudian menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepadanya, lalu uang tersebut di masukannya ke dalam saku celananya, kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan satu klip plastik klip kecil dari kotak rokok yang di pegang dengan tangan kanannya, tim yang menyamar langsung mengaku bahwa Saksi adalah polisi dan saat itu juga Saksi langsung menangkapnya.

4 Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkannya kepada orang;

2. Saksi Samuel Jackson Purba, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

5 Bahwa Saksi dan tim Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung Kota Medan.

6 Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan tim Saksi temukan berupa 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu setelah di lakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram,10 (sepuluh) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seteleh di lakukan penimbangan di kantor 0,44 (nol koma empat puluh empat)gram, Uang tunai Rp 82.000,- (depalan puluh dua ribu rupiah), 1(satu) buah kotak rokok magnum.

7 Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa,sedangkan terhadap 10 (sepuluh) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram di temukan dari dalam kotak rokok magnum yang di pegang di tangan kirinya serta uang tunai Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) di temukan dari saku celananya.

8 Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jln Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Tembung Kota Medan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dan satu tim menghampiri laki-laki tersebut berpura-pura untuk membeli narkotika jenis sabu darinya, kemudian pada saat tim menyamar menghampirinya mengatakan mau beli Br (sabu) yang kemudian menyerahkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepadanya, lalu uang tersebut di masukannya ke dalam saku celananya, kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan satu klip plastik klip kecil dari kotak rokok yang di pegang dengan tangan kanannya, tim yang menyamar langsung mengaku bahwa Saksi adalah polisi dan saat itu juga Saksi langsung menangkapnya.

9 Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualkannya kepada orang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum atas perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2010,dimana saya di hukum selama 5(lima) Tahun 2(dua) bulan melalui Pengadilan Negri Medan.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Terdakwa Jalan Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada waktu Terdakwa transaksi dengan pembeli yang akhirnya Terdakwa ketahui merupakan polisi menyamar.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu setelah di lakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram,10 (sepuluh) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seteleh di lakukan penimbangan di kantor 0,44 (nol koma empat puluh empat)gram, Uang tunai Rp 82.000,- (depalan puluh dua ribu rupiah), 1(satu) buah kotak rokok magnum.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan polisi dari tangan sebelah kanan Terdakwa ketika Terdakwa bertransaksi dengan pembeli yang akhirnya Terdakwa ketahui merupakan polisi yang menyamar,sedangkan terhadap 10 (sepuluh) klip plastik yang berisikan sabu berat bersi 0,44 (nol koma empat puluh empat)gram, ditemukan dari dalam kotak rokok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

magnum yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa dan uang tunai Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kepada orang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan Yusuf di Jalan Tembung Kec Percut Sei Tuan.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Yusuf sebanyak 1 (satu) Gram.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Yusuf pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2023 sekira puku; 17.00 Wib yang di antarkannya kerumah Terdakwa.
- Bahwa Yusuf mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan masih dalam satu palet sebnyak satu gram,kemudian saya sendiri yang membagikannya menjadi 15(lima belas) paket yang saya jual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa Untuk sabu sebanyak 1(satu) gram tersebut bila habis terjual Terdakwa setorkan uang hasil penjualannya kepada Yusuf sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk menjualkan sabu tersebut sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang Rp 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah uang atas pembelian satu paket sabu dari pembeli yang merupakan polisi menyamar dan sisanya adalah uang hasil penjualan sabu.
- Bahwa Terdakwa bekerja menjualkan narkotika jenis sabu sudah berjalan selama dua bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
- 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
- Uang tunai Rp.82.000 (delapan puluh dua ribu) rupiah
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung Kota Medan, pada saat saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Gultom bersama dengan saksi samuel Jackson Purba, yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, para saksi Polisi melihat laki laki sesuai dengan ciri ciri yang disebutkan;
- Bahwa kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan penyamaran berpura-pura untuk membeli dengan mengatakan mau beli sabu dan menyerahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memasukan uang tersebut ke saku celana terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan satu klip plastik kecil dari kotak rokok yang dipegang ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa hendak menyerahkan satu klip plastik kecil tersebut para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari tangan kiri terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa para saksi polisi melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai Rp.82.000 (delapan puluh dua ribu) kemudian saksi Polisi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan uang tersebut adalah uang terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 143/06.37.00/2022 dengan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengujian Laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3386/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat) gram bahwa hasil analisis tersebut barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt

- Bahwa terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan, yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Bersama Gg Matahari No 12 Kel Bandar Selamat Kec Medan Tembung Kota Medan, pada saat saksi Petrus Sitepu, saksi Hengky Ariandi Gultom bersama dengan saksi samuel Jackson Purba, yang merupakan saksi Polisi di Polrestabes Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, para saksi Polisi melihat laki laki sesuai dengan ciri ciri yang disebutkan;
- Bahwa kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan penyamaran berpura-pura untuk membeli dengan mengatakan mau beli sabu dan menyerahkan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memasukan uang tersebut ke saku celana terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan satu klip plastik kecil dari kotak rokok yang dipegang ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa hendak menyerahkan satu klip plastik kecil tersebut para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari tangan kiri terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa para saksi polisi melakukan penggeledahan ditemukan uang tunai Rp.82.000 (delapan puluh dua ribu) kemudian saksi Polisi menanyakan kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan uang tersebut adalah uang terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 143/06.37.00/2022 dengan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sehingga untuk hal tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengujian Laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3386/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Mohammad Tuah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Parlangkotan berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram bahwa hasil analisis tersebut barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt;

- Bahwa terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Tuah Parlangkotan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 10 (sepuluh) klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.82.000 (delapan puluh dua ribu) rupiah

Dirampas Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Sulhanuddin., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H, dan Martua Sagala, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, SH., MH	Sulhanuddin, SH.,MH
Martua Sagala, SH., MH	

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)